

ЗАКОН

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2018 года N 16-ОД

Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области

(в редакции [Законов Волгоградской области от 25.04.2018 N 53-ОД, от 16.07.2018 N 92-ОД](#))

Принят
Волгоградской
областной Думой
8 февраля 2018 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

Настоящий Закон на основании [Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"](#), иных федеральных законов, [Устава Волгоградской области](#) регулирует отношения, возникающие при реализации государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие понятия:

летний лагерь отдыха и оздоровления детей - организация отдыха детей и их оздоровления сезонного действия в летний период независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, основная деятельность которой направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (за исключением санаторно-курортных организаций, санаторно-оздоровительных детских лагерей, детских специализированных (профильных) лагерей, детских лагерей палаточного типа, лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), лагерей, созданных при организациях социального обслуживания);

сертификат на отдых и оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления - документ, выдаваемый родителям или иным законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных детей, в счет оплаты отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в Волгоградской области либо учредителями которых является Волгоградская область;

(в ред. [Закона Волгоградской области от 25.04.2018 N 53-ОД](#))

лицо, сопровождающее ребенка (далее - сопровождающее лицо), - родитель, иной законный представитель или лицо, уполномоченное родителем или иным законным представителем, сопровождающие ребенка во время отдыха и оздоровления;

лицо, сопровождающее организованную группу детей, - лицо, уполномоченное организацией отдыха детей и их оздоровления либо руководителем организации, подведомственной уполномоченному органу, для сопровождения организованной группы детей до места нахождения организации отдыха детей и их оздоровления и обратно;

дети - лица до достижения возраста 18 лет (совершеннолетия).

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области.

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Волгоградской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей

1. К полномочиям Волгоградской областной Думы в сфере организации отдыха и оздоровления детей относятся:

принятие законов, регулирующих отношения в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

утверждение в рамках закона Волгоградской области об областном бюджете расходов на организацию отдыха и оздоровления детей;

контроль за исполнением законов Волгоградской области, регулирующих отношения в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

2. К полномочиям органов исполнительной власти Волгоградской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей в пределах их компетенции относятся:

реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Волгоградской области, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;

принятие нормативных правовых актов, направленных на реализацию настоящего Закона;

координация деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Волгоградской области;

организация взаимодействия органов государственной власти Волгоградской области, работодателей, общественных объединений, в том числе профсоюзных, и организаций отдыха детей и их оздоровления по вопросам обеспечения отдыха и оздоровления детей;

информирование населения Волгоградской области о порядке организации отдыха и оздоровления детей;

принятие мер по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

принятие мер по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;

формирование, ведение и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реестров организаций отдыха детей и их оздоровления;

(в ред. [Закона Волгоградской области от 16.07.2018 N 92-ОД](#))

ведение базы данных лиц, получивших услуги по обеспечению отдыха детей и их оздоровления с полной или частичной оплатой стоимости услуг за счет средств областного бюджета;

проведение мониторинга условий отдыха и оздоровления детей, в том числе эффективности деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;

проведение мониторинга потребности в услугах по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, а также качества услуг, оказываемых организациями отдыха детей и их оздоровления;

содействие гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых и оздоровление;

информационно-методическое обеспечение деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;

содействие организациям отдыха детей и их оздоровления в подготовке и повышении квалификации кадров;

разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, размещение его на официальном сайте органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного в сфере организации отдыха и оздоровления детей и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Волгоградской области, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

(абзац введен [Законом Волгоградской области от 16.07.2018 N 92-ОД](#))

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

3. Орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный в сфере организации отдыха и оздоровления детей и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Волгоградской области (далее - уполномоченный орган), определяется Администрацией Волгоградской области.

(часть 3 в ред. [Закона Волгоградской области от 25.04.2018 N 53-ОД](#))

Статья 4. Меры социальной поддержки в

сфере организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области

1. Мерами социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области являются:

предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления с полной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета;

предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления с частичной оплатой их стоимости за счет средств областного бюджета;

выплата родителям компенсации части стоимости приобретенных путевок в летние лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации;

оплата стоимости проезда лиц, сопровождающих организованную группу детей, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания (в случае необходимости - до трех суток);

предоставление сертификатов на отдых и оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления;

обеспечение бесплатного проезда и безопасности детей, следующих в организованных группах к местам отдыха в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в части 1 настоящей статьи, а также размер компенсации родителям части стоимости приобретенных путевок в летние лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации, размер частичной оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета, стоимость сертификата на отдых и оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления устанавливаются Администрацией Волгоградской области.

Статья 5. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления с полной оплатой стоимости за счет средств областного бюджета

1. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с полной оплатой стоимости за счет средств областного бюджета предоставляются:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, безнадзорным детям:

в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия по медицинским показаниям или в связи с возрастом от трех до семи лет с сопровождающим лицом;

в санаторно-оздоровительные детские лагеря и в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, в летние лагеря отдыха и оздоровления детей, в специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности, созданные при санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях, без сопровождающего лица;

в детские специализированные (профильные) лагеря, лагеря различной тематической направленности, созданные при государственных организациях социального обслуживания Волгоградской области, государственных образовательных организациях Волгоградской области;

2) детям, имеющим медицинские показания для лечения, в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия;

3) детям, на которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, предусмотренное статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области, в летние лагеря отдыха и оздоровления детей;

4) детям, на которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка одинокого родителя, предусмотренное статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области, в летние лагеря отдыха и оздоровления детей;

5) детям, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей, в летние лагеря отдыха и оздоровления детей;

6) детям из семей ветеранов боевых действий в летние лагеря отдыха и оздоровления детей.

2. Путевки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в организации отдыха детей и их оздоровления, подведомственные уполномоченному органу, предоставляются в первоочередном порядке.

3. Одному и тому же ребенку, кроме детей, указанных в части 4 настоящей статьи, путевка в организацию отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета предоставляется не чаще одного раза в год.

4. Детям, указанным в части 1 настоящей статьи, пострадавшим от стихийных бедствий, обвала, аварии, разрушения жилища, произошедших по причине природного или техногенного характера, пожара и других чрезвычайных ситуаций, при наличии подтверждающих документов, свидетельствующих о чрезвычайной ситуации, путевки в организации отдыха детей и их оздоровления с полной оплатой стоимости за счет средств областного бюджета могут предоставляться более одного раза в год.

Статья 6. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления с частичной оплатой стоимости за счет средств областного бюджета

Путевки в специализированные (профильные) лагеря, созданные при организациях отдыха детей и их оздоровления, с частичной оплатой стоимости за счет средств областного бюджета предоставляются детям:

из семей, имеющих среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату подачи заявления о предоставлении путевки;

членам детских и молодежных общественных объединений;

воспитанникам государственных и муниципальных образовательных организаций;

проходящим спортивную подготовку в физкультурно-спортивных организациях;

победителям и призерам всероссийских, региональных, зональных, муниципальных предметных олимпиад, смотров, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований.

Статья 7. Компенсация родителям части стоимости самостоятельно приобретенных путевок в летние лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации

Компенсация части стоимости самостоятельно приобретенных путевок в летние лагеря отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации, выплачивается родителям:

детей, указанных в пунктах 3 - 6 части 1 статьи 5 настоящего Закона;

детей из многодетных семей, которым предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 17 Социального кодекса Волгоградской области.

Статья 8. Предоставление сертификатов на отдых и оздоровление детей в организации отдыха детей и их оздоровления

Сертификат на отдых и оздоровление в организации отдыха детей и их оздоровления предоставляется организациями, подведомственными уполномоченному органу, в счет полной или частичной оплаты услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления родителям или иным законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, безнадзорных детей в организации отдыха детей и их оздоровления, включая специализированные (профильные) лагеря.

(в ред. [Закона Волгоградской области от 25.04.2018 N 53-ОД](#))

Статья 9. Организация отдыха и оздоровления детей в детских специализированных (профильных) лагерях, созданных при государственных организациях социального обслуживания Волгоградской области, государственных образовательных организациях Волгоградской области

Организация отдыха и оздоровления детей в детских специализированных (профильных) лагерях, созданных при государственных организациях социального обслуживания Волгоградской области, государственных образовательных организациях Волгоградской области, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом.

Статья 10. Информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с [Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"](#).

Статья 11. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к организациям отдыха детей и их оздоровления и предоставляемым в них услугам

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к организациям отдыха детей и их оздоровления и предоставляемым в них услугам осуществляется в соответствии с [Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"](#).

Статья 12. Координация деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области

В целях координации деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области создается постоянно действующая Волгоградская областная межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей (далее - межведомственная комиссия). Положение о межведомственной комиссии и ее состав утверждаются Губернатором Волгоградской области.

Статья 13. Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области

Финансовое обеспечение отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Статья 14. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов Волгоградской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

[Закон Волгоградской области от 15 июля 2010 г. N 2079-ОД "Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области";](#)

[Закон Волгоградской области от 03 декабря 2007 г. N 1585-ОД "Об обеспечении прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей в Волгоградской области";](#)

[Закон Волгоградской области от 05 мая 2008 г. N 1680-ОД "О внесении изменения в статью 6 Закона Волгоградской области от 03 декабря 2007 г. N 1585-ОД "Об обеспечении прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей в Волгоградской области";](#)

[Закон Волгоградской области от 15 октября 2009 г. N 1940-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере защиты семьи и детства";](#)

статью 19 [Закона Волгоградской области от 25 июня 2010 г. N 2062-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в связи с приведением в соответствие с бюджетным процессом";](#)

[Закон Волгоградской области от 04 июля 2012 г. N 75-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 15 июля 2010 г. N 2079-ОД "Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области";](#)

[Закон Волгоградской области от 01 октября 2013 г. N 98-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 03 декабря 2007 г. N 1585-ОД "Об обеспечении прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей в Волгоградской области";](#)

[статью 31 Закона Волгоградской области от 11 октября 2013 г. N 125-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";](#)

[статью 33 Закона Волгоградской области от 08 ноября 2013 г. N 144-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации";](#)

[Закон Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. N 18-ОД "О внесении изменений в статью 2 Закона Волгоградской области от 03 декабря 2007 г. N 1585-ОД "Об обеспечении прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей в Волгоградской области" и статью 2 Закона Волгоградской области от 15 июля 2010 г. N 2079-ОД "Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области";](#)

[статьи 14 и 18 Закона Волгоградской области от 11 апреля 2014 г. N 59-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере социальной политики";](#)

[статьи 4 и 5 Закона Волгоградской области от 23 июня 2014 г. N 102-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере социальной политики в связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";](#)

статьи 5 и 8 Закона Волгоградской области от 23 декабря 2014 г. N 184-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере социальной политики в связи с изменением федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан";

статью 2 Закона Волгоградской области от 24 марта 2015 г. N 32-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с приведением их в соответствие с Уставом Волгоградской области";

Закон Волгоградской области от 24 марта 2015 г. N 38-ОД "О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Волгоградской области от 15 июля 2010 г. N 2079-ОД "Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области";

Закон Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N 119-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 15 июля 2010 г. N 2079-ОД "Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области";

Закон Волгоградской области от 15 декабря 2015 г. N 213-ОД "О внесении изменения в статью 7 Закона Волгоградской области от 15 июля 2010 г. N 2079-ОД "Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области";

статьи 2 и 3 Закона Волгоградской области от 11 мая 2016 г. N 32-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере социальной политики в связи с принятием Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";

Закон Волгоградской области от 06 апреля 2017 г. N 28-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 15 июля 2010 г. N 2079-ОД "Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области";

[Закон Волгоградской области от 28 июня 2017 г. N 71-ОД "О внесении изменения в статью 6 Закона Волгоградской области от 15 июля 2010 г. N 2079-ОД "Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области"](#);

статьи 10 и 11 [Закона Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. N 136-ОД "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере социальной поддержки граждан"](#).

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

2. Изданные до дня вступления в силу настоящего Закона нормативные правовые акты Волгоградской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей действуют в части, не противоречащей настоящему Закону, до их изменения или признания утратившими силу.

И.о. Губернатора
Волгоградской области
Е.А.ХАРИЧКИН

16 февраля 2018 года

N 16-ОД